

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 2925-2026/PS2****RESOLUCIÓN FINAL N° 2243-2026/PS2**

DENUNCIANTE : JAIME MASCO URRUTIA
(SEÑOR MASCO)

DENUNCIADO : BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ
(EL BANCO)

MATERIAS : PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
ALLANAMIENTO PARCIAL
PROTECCIÓN DE LOS INTERESES ECONÓMICOS
DEBER DE IDONEIDAD
MEDIDAS CORRECTIVAS
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN
COSTAS DEL PROCEDIMIENTO

ACTIVIDAD : OTROS TIPOS DE INTERMEDIACIÓN MONETARIA

Lima, 7 de agosto de 2026

I. ANTECEDENTES

1. Mediante Resolución N° 1 de fecha 2 de julio de 2026, se inició un procedimiento administrativo sancionador contra el Banco por presunta infracción a lo establecido en:

- (i) Los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, el Código); en tanto habría debitado indebidamente dos (2) operaciones de la cuenta de ahorros dólares N° 192-*****-68 del denunciante, las cuales no reconoce haber autorizado, pues: (a) acontecieron luego de que recibió una llamada telefónica de supuesto personal del denunciado ofreciéndole una tarjeta de crédito y otros beneficios financieros, para lo cual se le solicitó la instalación de una aplicación en su teléfono celular; (b) nunca ingresó su clave secreta ni activó el token digital para brindar su autorización, nunca aprobó validaciones biométricas ni otorgó consentimiento de la disposición de los fondos de su cuenta de ahorros; y, (c) el denunciado realizó una devolución parcial de US\$ 1 439,27 sin brindar explicaciones sobre cómo se produjo esta recuperación parcial o las acciones que permitieron ello.

Fecha	Detalle	Importe \$
08/04/2026	TRAN. CTAS. TERC. BM	3 000,00
08/04/2026	TRAN. CTAS. TERC. BM	330,00

- (ii) el artículo 88°.1 del Código, en tanto habría atendido de manera inadecuada los reclamos N° TRA00469502, N° C52985510 y N° TRA00526892; puesto que las respuestas brindadas no absuelven ni responden de manera concreta los hechos principales materias del reclamo, no realizando un análisis detallado de los hechos denunciados ni una evaluación técnica; y, limitándose únicamente a formular recomendaciones relacionadas con seguridad informática.

2. El 10 de julio de 2026, el Banco presentó sus descargos y señaló lo siguiente:

- (i) Formuló su allanamiento frente a la imputación referida a la atención inadecuada de los reclamos N° TRA00469502, C52985510 y TRA00526892; por lo que, solicitó que se le imponga como sanción una amonestación y la exoneración del pago de los costos del procedimiento;

M-OPS-04/01

Página 1 de 19

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 2925-2026/PS2**

- (ii) sostuvo que se configuró una ruptura del nexo causal, pues el propio denunciante reconoció que recibió una llamada de un supuesto trabajador del Banco, descargó un archivo enviado por *WhatsApp* y, a partir de ello, perdió el control de su teléfono celular, lo que permitió la ejecución del fraude por terceros;
 - (iii) las operaciones cuestionadas no obedecieron a una falla de sus sistemas de seguridad, sino a una modalidad de fraude combinada (*spoofing* y *smishing*), originada por la interacción del denunciante con un archivo malicioso;
 - (iv) el actuar negligente del denunciante permitió que terceros obtuvieran sus credenciales de seguridad, por lo que correspondía aplicar la eximente prevista en el artículo 104 del Código de Protección y Defensa del Consumidor;
 - (v) solicitó que la denuncia sea declarada improcedente por subsanación, debido a que devolvió al denunciante la suma de \$ 1 439,27 el 10 de abril de 2026, antes de la notificación de la imputación de cargos;
 - (vi) sostuvo que Indecopi carecía de competencia para conocer la controversia, pues los mismos hechos eran materia de investigación en la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao (Carpeta Fiscal N.º 9061****-2026-***-0), iniciada con anterioridad a la denuncia administrativa;
 - (vii) solicitó la suspensión o nulidad del procedimiento administrativo para evitar pronunciamientos contradictorios con la investigación penal en trámite;
 - (viii) sobre el cargo por las operaciones no reconocidas, indicó que el denunciante era titular de la cuenta de ahorros involucrada y que las dos transferencias fueron procesadas correctamente mediante el canal Banca Móvil, con el uso de la Tarjeta Credimás, la clave secreta de seis dígitos y la validación mediante token, mecanismos que son de conocimiento y posesión exclusiva del titular; y,
 - (ix) el hecho de que una operación no responda al patrón habitual de consumo no determina su invalidez ni acredita una infracción del Banco.
3. El 24 de julio de 2026, el señor Masco presentó un escrito sin firma.
4. Mediante Resolución N° 3 de fecha 30 de julio de 2026, se otorgó al señor Masco el plazo de dos (2) días hábiles contado a partir del día siguiente hábil de la notificación de la resolución, para que cumpla con subsanar el escrito presentado el 24 de julio de 2026, mediante la presentación de un escrito debidamente firmado.
5. El 30 de julio de 2026, el Banco presentó un nuevo escrito, mediante el cual ratificó la validez de su allanamiento.
6. El 31 de julio de 2026, el señor Masco presentó un escrito debidamente firmado y señaló lo siguiente:
- (i) El Banco no desvirtuó el hecho central de la denuncia, pues el fraude ocurrió mientras mantenía comunicación con el número telefónico (01) 311-9898, reconocido por la propia entidad como institucional;

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 2925-2026/PS2**

- (ii) la controversia no consiste en determinar si existió una modalidad de fraude denominada *spoofing* o *smishing*, sino en establecer si el Banco cumplió con su deber de idoneidad, seguridad y diligencia frente a un fraude ejecutado durante una comunicación proveniente de un número oficial;
- (iii) la investigación penal en trámite no impide que Indecopi conozca la controversia, debido a que ambos procedimientos persiguen finalidades distintas; además, señaló que fue el propio Banco quien le recomendó formular la denuncia penal, por lo que resultaría contradictorio invocar dicha investigación como causal de improcedencia;
- (iv) el Banco no acreditó la ruptura del nexo causal, pues analizó aisladamente la apertura del enlace enviado por WhatsApp e ignoró el contexto completo del fraude, originado mediante llamadas efectuadas desde un número institucional del Banco; y,
- (v) la devolución parcial de \$ 1 439,27 no constituye una subsanación integral, pues permanece pendiente la restitución de \$ 1 890,73.

II. CUESTIONES EN DISCUSIÓN

7. Determinar si corresponde:

- (i) Declarar la improcedencia parcial de la denuncia por falta de interés para obrar;
- (ii) declarar competente a este Órgano Resolutivo;
- (iii) aceptar el allanamiento parcial formulado por el Banco referido a la atención inadecuada de los reclamos N° TRA00469502, C52985510 y TRA00526892;
- (iv) aplicar el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad;
- (v) declarar responsable al Banco por el débito de operaciones no reconocidas en las cuentas de ahorros del denunciante; y,
- (vi) dictar medidas correctivas, imponer una sanción y ordenar el pago de las costas del procedimiento.

III. ANÁLISIS

III.1. Sobre la improcedencia de la denuncia formulada por el Banco

8. El artículo 108° del Código contempla los supuestos que ponen fin al procedimiento con la declaración de la improcedencia de la denuncia, dentro de los cuales se encuentra la falta de interés para obrar¹. El interés para obrar se define como la necesidad indisponible e

¹ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Artículo 108°.- Infracciones administrativas.

(...)

Sin que la presente enumeración sea taxativa, pondrán fin al procedimiento administrativo la resolución de la autoridad administrativa que declara la improcedencia de la denuncia de parte en los siguientes supuestos: (...)

e) Si existe falta de legitimidad o interés para obrar.

(...)

(Artículo modificado por el Decreto Legislativo N° 1308)

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 2925-2026/PS2**

insustituible de tutela jurisdiccional para la resolución de un conflicto de intereses intersubjetivo o una incertidumbre jurídica, ambas con relevancia jurídica. En otras palabras, “es la necesidad de acudir al órgano jurisdiccional, como único medio capaz de procesar y posteriormente declarar una decisión respecto del conflicto que están viviendo”².

9. El administrado tiene derecho a presentarse ante la autoridad administrativa para solicitar la satisfacción de su interés legítimo y obtener la declaración o reconocimiento de un derecho³. Debe tenerse presente que, en los procedimientos de Protección al Consumidor, su interés para obrar se vincula con las medidas correctivas reparadoras que podría obtener el consumidor a su favor. Si resulta que el consumidor no va a obtener medida correctiva alguna, debido a que el proveedor ha satisfecho todas sus expectativas amparables antes de la presentación de la denuncia, es correcto afirmar que carece de interés para obrar⁴.
10. El señor Masco denunció al Banco porque, entre otros, debitó indebidamente dos (2) operaciones en su cuenta de ahorros dólares N° 192-*****-68, las cuales no reconoce haber autorizado por los motivos expuestos en el numeral 1.(i) de la presente resolución:

Fecha	Detalle	Importe \$
08/04/2026	TRAN. CTAS. TERC. BM	3 000,00
08/04/2026	TRAN. CTAS. TERC. BM	330,00

11. En su defensa, el Banco solicitó que se declare improcedente la denuncia por falta de interés para obrar del denunciante debido a que el 10 de abril de 2026, le devolvió el importe total de \$ 1 439,27. Para acreditar sus alegaciones presentó el estado de cuenta de ahorros del denunciante, el cual se muestra a continuación:

Estado de Cuenta de Ahorros Cuenta Digital BCP				
MASCO URRUTIA JAIME				
[REDACTED]				
890,758				
[REDACTED]				
890,758				
[REDACTED]				
DEL 01/04/26 AL 30/04/26				
FECHA INICIAL	FECHA FINAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	ABORTE / SALDO
08ABR	08ABR	SALDO ANTERIOR		3,335.20
08ABR	08ABR	TRAN. CTAS. TERC. BM	3,000.00	
08ABR	08ABR	TRAN. CTAS. TERC. BM	330.00	
08ABR	08ABR	INTERESTO TCE	0.15	
10ABR	10ABR	TRA00469502-1	*	1,439.27
30ABR	30ABR	RAVI. CUENTA ABR26	1	0.00

² MONROY GALVEZ, Juan. Las Excepciones en el Código Procesal Civil Peruano. En: Themis N° 27, p. 4.

³ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, aprobado por DECRETO SUPREMO N° 006-2026-JUS**
Artículo 107°.- Solicitud en interés particular del administrado. Cualquier administrado con capacidad jurídica tiene derecho a presentarse personalmente o hacerse representar ante la autoridad administrativa, para solicitar por escrito la satisfacción de su interés legítimo, obtener la declaración, el reconocimiento u otorgamiento de un derecho, la constancia de un hecho, ejercer una facultad o formular legítima oposición.

⁴ Resolución Final N° 0295-2014/CC1.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 2925-2026/PS2**

12. Sobre ello, el sistema de protección al consumidor busca que las conductas infractoras, una vez detectadas, sean subsanadas o corregidas rápidamente por el propio proveedor; evitando así la formalización del conflicto. En ese sentido, de comprobarse que se ha corregido la conducta infractora con anterioridad a la notificación de la imputación de cargos al proveedor —de conformidad con lo establecido en el literal f) del artículo 108° del Código— corresponderá a la autoridad administrativa declarar la improcedencia de la denuncia⁵.
13. En el presente caso, el Banco sostiene que corresponde declarar la improcedencia de la denuncia debido a que, con fecha 10 de abril de 2026, devolvió al denunciante el importe de \$ 1 439,27, antes de la notificación de la imputación de cargos.
14. No obstante, de la revisión de los actuados se advierte que dicho importe no corresponde a la totalidad de las operaciones materia de denuncia, pues estas ascienden a \$ 3 330,00. En consecuencia, no puede afirmarse que el Banco haya corregido íntegramente la conducta imputada con anterioridad a la notificación de la imputación de cargos.
15. Asimismo, el importe devuelto no coincide con ninguno de los montos correspondientes a las operaciones denunciadas. Aunado a ello, el Banco no identificó ni precisó a cuál de las operaciones materia de denuncia correspondía dicha devolución parcial, por lo que este órgano resolutorio no cuenta con elementos que permitan verificar si esta estuvo destinada a subsanar alguna de las operaciones cuestionadas, por lo que no corresponde declarar la improcedencia de la denuncia.
16. Sin perjuicio de ello, de corresponder, el importe devuelto por el Banco será considerado al momento de determinar el alcance de las medidas correctivas que pudieran ordenarse en la presente resolución.
17. En atención a lo expuesto, este órgano resolutorio considera que no se configura el supuesto previsto en el literal f) del artículo 108° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, por lo que corresponde desestimar el extremo de los descargos del Banco referido a la improcedencia de la denuncia por falta de interés para obrar.

III.2. Sobre la competencia de este Órgano Resolutorio

18. El artículo 80° del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General⁶, establece que la autoridad deberá determinar su competencia para conocer el caso. En concordancia con ello, el artículo 3° de dicho cuerpo normativo señala que la competencia de la autoridad administrativa debe ser analizada en función a la materia, territorio, grado, tiempo o cuantía.

⁵ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 108.- Infracciones administrativas

(...)

Sin que la presente enumeración sea taxativa, pondrán fin al procedimiento administrativo la resolución de la autoridad administrativa que declara la improcedencia de la denuncia de parte en los siguientes supuestos:

(...)

f) Si el proveedor subsana o corrige la conducta constitutiva de infracción administrativa denunciada con anterioridad a la notificación de la imputación de cargos. Lo señalado no aplica en los casos que se haya puesto en riesgo la vida, salud o seguridad de las personas o se trate de supuestos de discriminación. (Artículo modificado por el Decreto Legislativo N° 1390).

⁶ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, aprobado por DECRETO SUPREMO N° 006-2026-JUS**

Artículo 80.- Control de competencia

Recibida la solicitud o la disposición de autoridad superior, según el caso, para iniciar un procedimiento, las autoridades de oficio deben asegurarse de su propia competencia para proseguir con el normal desarrollo del procedimiento, siguiendo los criterios aplicables al caso de la materia, el territorio, el tiempo, el grado o la cuantía.

(Texto según el Artículo 80 de la Ley N° 27444)

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 2925-2026/PS2**

19. El artículo 105° del Código establece que el Indecopi es la autoridad con competencia primaria y de alcance nacional para conocer las presuntas infracciones a las disposiciones contenidas en el Código, así como para imponer las sanciones y medidas correctivas establecidas, conforme a la Ley de Organización y Funciones del Indecopi, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1033. Asimismo, en la referida norma se señala que dicha competencia solo puede ser negada cuando ella haya sido asignada o se asigne a favor de otro organismo por norma expresa con rango de ley⁷.
20. En el presente caso, el Banco indicó que Indecopi carece de competencia para conocer la controversia, pues los mismos hechos eran materia de investigación en la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao (Carpeta Fiscal N° 9061****-2026-***-0), iniciada con anterioridad a la denuncia administrativa. Asimismo, solicitó la suspensión o nulidad del procedimiento administrativo para evitar pronunciamientos contradictorios con la investigación penal en trámite.
21. Al respecto, el artículo 65° del Decreto Legislativo N° 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi⁸ establece cuáles son las causales de suspensión de la tramitación de procedimientos administrativos: (i) el inicio de un proceso judicial sobre la misma materia iniciado con anterioridad al inicio del procedimiento administrativo; o (ii) el surgimiento de una cuestión contenciosa que, a criterio de la oficina respectiva —en este caso, el Órgano Resolutivo— precise de un pronunciamiento previo sin el cual no puede ser resuelto el asunto que se tramita ante Indecopi. Ello en concordancia con lo dispuesto en el artículo 13° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial⁹.
22. El señor Masco aportó al procedimiento una copia de la disposición de apertura de investigación preliminar emitida por la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao, en cuyo contenido se verifica que el señor Masco denunció a una tercera persona por fraude informático. En esa medida, se aprecia que el señor Masco sustentó su denuncia en el hecho que una tercera persona habría cometido el delito descrito en su agravio.
23. Al respecto y de acuerdo con la normativa antes citada, debe tenerse en cuenta que la denuncia penal formulada por el señor Masco no constituye un proceso judicial sobre la misma materia del presente procedimiento administrativo. Adicionalmente, tampoco existe evidencia de que la autoridad jurisdiccional haya iniciado el proceso judicial correspondiente.

⁷ **LEY N° 29751, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010**

Artículo 105.- Autoridad competente

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) es la autoridad con competencia primaria y de alcance nacional para conocer las presuntas infracciones a las disposiciones contenidas en el presente capítulo, conforme al Decreto legislativo núm. 1033, Ley de Organización y Funciones del Indecopi. Dicha competencia solo puede ser negada cuando ella haya sido asignada o se asigne a favor de otro organismo por norma expresa con rango de ley.
(...)

⁸ **DECRETO LEGISLATIVO N° 807, LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACION DEL INDECOPI**

Artículo 65.- Los órganos funcionales de Indecopi suspenderán la tramitación de los procedimientos que ante ellos se siguen sólo en caso de que, con anterioridad al inicio del procedimiento administrativo, se haya iniciado un proceso judicial que verse sobre la misma materia, o cuando surja una cuestión contenciosa que, a criterio del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual o de la Comisión u Oficina respectiva, precise de un pronunciamiento previo sin el cual no puede ser resuelto el asunto que se tramita ante Indecopi.

⁹ **TEXTO UNICO ORDENADO DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL**

Artículo 13.- Cuando en un procedimiento administrativo surja una cuestión contenciosa, que requiera de un pronunciamiento previo, sin el cual no puede ser resuelto el asunto que se tramita ante la administración pública, se suspende aquel por la autoridad que conoce del mismo, a fin de que el Poder Judicial declare el derecho que defina el litigio. Si la autoridad administrativa se niega a suspender el procedimiento, los interesados pueden interponer la demanda pertinente ante el Poder Judicial. Si la conducta de la autoridad administrativa provoca conflicto, éste se resuelve aplicando las reglas procesales de determinación de competencia, en cada caso.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 2925-2026/PS2**

24. Cabe agregar que, más allá de la evaluación de fondo que la autoridad penal y jurisdiccional puedan realizar sobre el referido hecho, en el presente caso este Órgano Resolutivo evaluará una circunstancia distinta y emitirá un pronunciamiento sobre una materia ajena al ámbito penal.
25. En efecto, el pronunciamiento de esta autoridad se limitará a verificar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Código y la normativa sectorial (Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito y Reglamento de Ciberseguridad) de manera objetiva; por lo que, en este estado del procedimiento y con el material probatorio aportado por el denunciado, este despacho considera que no existe evidencia suficiente de una vinculación directa entre las materias propuestas ni la necesidad de un pronunciamiento previo de otra autoridad.
26. En virtud de lo expuesto, corresponde desestimar los alegatos del Banco referidos a la falta de competencia de este Órgano Resolutivo y su solicitud de suspensión del presente procedimiento administrativo, correspondiendo continuar con su tramitación.

III.3. Sobre el allanamiento parcial del Banco

27. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 330° del Código Procesal Civil -aplicable de forma supletoria a los procedimientos administrativos-, el allanamiento implica la aceptación de la pretensión dirigida contra el administrado; es decir, la parte denunciada acepta la pretensión de la denuncia¹⁰.
28. Por otro lado, el artículo 112° del Código establece que cuando el proveedor se allana a la denuncia presentada, se da por concluido el procedimiento con la declaración de su responsabilidad. Si el allanamiento o reconocimiento se realiza con la presentación de los descargos, la autoridad podrá imponerle una amonestación y exonerarlo del pago de los costos del procedimiento, pero no de las costas¹¹.
29. En consecuencia, en mérito al allanamiento formulado respecto de la imputación detallada en el numeral 1. (ii) de la presente resolución.

III.4. Sobre la aplicación del Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, aprobado por Resolución SBS N° 504-2021

10

CÓDIGO PROCESAL CIVIL**Artículo 330.- Allanamiento y Reconocimiento**

El demandado puede expresamente allanarse o reconocer la demanda, legalizando su firma ante el Auxiliar jurisdiccional. En el primer caso acepta la pretensión dirigida contra él; en el segundo, además de aceptar la pretensión, admite la veracidad de los hechos expuestos en la demanda y los fundamentos jurídicos de ésta. (...)

11

LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**Artículo 112.- Criterios de graduación de las sanciones administrativas**

(...)

Se consideran circunstancias atenuantes especiales, las siguientes:

(...)

3. En los procedimientos de oficio promovidos por denuncia de parte, cuando el proveedor reconoce las imputaciones o se allana a las pretensiones del consumidor al ser notificado con la resolución que inicia el procedimiento, se da por concluido el procedimiento con la resolución de determinación de responsabilidad del proveedor y la imposición de la medida correctiva correspondiente. Podrá imponerse como sanción una amonestación si el proveedor realiza el allanamiento o reconocimiento con la presentación de los descargos; caso contrario, la sanción a imponer será pecuniaria. En aquellos casos en que el allanamiento o reconocimiento verse sobre controversias referidas a actos de discriminación, actos contrarios a la vida y a la salud y sustancias peligrosas, se considera como un atenuante pero la sanción a imponer será pecuniaria. En todos los supuestos de allanamiento y reconocimiento formulados con la presentación de los descargos, se exonera al denunciado del pago de los costos del procedimiento, pero no de las costas.

(Artículo modificado por el Decreto Legislativo N° 1390 publicado el 5 de setiembre de 2018).

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 2925-2026/PS2**

30. El 2 de julio de 2022, entró en vigor el Subcapítulo III del Capítulo II del Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, aprobado por Resolución SBS N° 504-2021 (Reglamento de Ciberseguridad), el cual establece mecanismos de autenticación reforzada para operaciones por canales digitales.
31. Cabe precisar que, este Órgano Resolutivo a través de reiterada jurisprudencia ya ha precisado los alcances de la aplicación del Reglamento de Ciberseguridad y ha señalado que esta norma se aplica a todas aquellas operaciones que sean efectuadas a través de un canal digital como, por ejemplo, banca móvil, banca por internet, entre otros.
32. Asimismo, la Sala Especializada de Protección al Consumidor mediante el pronunciamiento contenido en la Resolución N° 0201-2024/SPC-INDECOPI, efectuó una interpretación similar sobre los alcances de la aplicación del Reglamento de Ciberseguridad. En dicho pronunciamiento ha señalado que la norma bajo comentario no establece de forma expresa que sus alcances recaen sobre todo medio a través del cual se puede realizar operaciones con tarjetas de crédito o débito y, por el contrario, de una lectura integral de sus disposiciones, se concluye que es aplicable a canales que requieren un enrolamiento previo bajo el control de las entidades supervisadas, tales como: a) Banca móvil, b) Banca por internet; c) Billeteras digitales; y, d) Plataformas digitales con características similares a las antes mencionadas, como, por ejemplo, Net Cash, Multired celular, entre otros.
33. Ahora bien, el 28 de junio de 2024, se publicó la Resolución SBS N° 02286-2024 – Modifican el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito (en adelante, el Reglamento de Tarjetas), el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, el Reglamento de Gestión de Conducta de Mercado del Sistema Financiera y el Reglamento de Reclamos y Requerimientos (en adelante, la Resolución SBS N° 02286-2024), a través de la cual incorporó el numeral 7 al artículo 16° del Reglamento de Tarjetas, y estableció que el proceso de autenticación del usuario para efectuar operaciones con tarjetas debe realizarse según lo establecido en el artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad, mediante factores categorizados en el literal j) del artículo 2° de dicho reglamento, y en atención a las recomendaciones técnicas de los estándares EMV emitidos por EMVCo, según se trate de operaciones **con tarjeta presente y no presente**.
34. En reciente jurisprudencia¹², la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 ha señalado que las operaciones en canales digitales corresponden a transacciones efectuadas con **tarjeta no presente** y, en consecuencia, el análisis de su validez debe ser efectuada en atención a lo establecido en el numeral 7 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas.
35. Sobre tal planteamiento, corresponde señalar que como parte de las modificaciones al Reglamento de Tarjetas la Resolución SBS N° 02286-2024 incorporó al artículo 2° de este reglamento los numerales 23 y 24, que definen lo que se debe entender por operaciones con tarjeta presente y con tarjeta no presente:

“Artículo 2°.- Definiciones**(...)****23. Operaciones con tarjeta presente:** Operaciones en las que el instrumento de pago interactúa con el dispositivo de captura de información.**24. Operaciones con tarjeta no presente:** Operaciones en las que el instrumento de pago no interactúa con el dispositivo de captura de información**(...)”**

¹² Ver Resolución Final N° 161-2026/CC1.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 2925-2026/PS2**

36. Conforme se desprende de la norma, el elemento que determina cuándo nos encontramos ante una transacción con tarjeta presente o no presente es la forma cómo se captura la información del plástico de la tarjeta. Por ello, la norma precisa que, dependiendo de la interacción (física) del plástico con el dispositivo, podremos concluir de qué tipo de operación se trata.
37. En ese sentido, se advierte que la definición brindada en el numeral 24 del artículo 2° del Reglamento de Tarjetas, está concebida para un uso del plástico en pasarelas de pago físicas y virtuales, ya sea en consumos en establecimientos comerciales o comercio electrónico, en los que es necesario contar con el plástico o con la información de este.
38. Lo señalado explica por qué, incluso, la Resolución SBS N° 02286-2024 establece que, para operaciones con tarjeta no presente, se requiere, como segundo factor autenticación, un **código de verificación dinámico de la tarjeta** u otro factor verificable en línea requerido al usuario **en el marco del estándar EMV 3DS**; el cual corresponde a operaciones en comercio electrónico. En efecto, de acuerdo con lo informado en la página *web*¹³ de este organismo global, los estándares EMV 3D Secure sirven para establecer el nivel de autenticación de operaciones que se efectúan en establecimientos comerciales virtuales, lo que reafirma que cuando la norma se refiere a operaciones con tarjeta no presente no amplía sus efectos a toda operación que no se realice de modo presencial, como aquellas vía banca por Internet o banca móvil, sino que restringe esta definición a comercio electrónico.
39. Aunado a lo anterior, no debe perderse de vista que, incluso, el propio numeral 7.3 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas, establece un proceso de autenticación específico para las operaciones que se realicen a través de billeteras digitales con tokenización de tarjetas. Claro está que una precisión de este tipo no tendría sentido si la norma considerara a todas las operaciones virtuales como transacciones con tarjeta no presente, pues para estas ya ha definido los métodos de autenticación, por lo que no resultaría necesario hacer una distinción como la comentada.
40. Siendo así, cuando nos encontremos ante operaciones efectuadas mediante un canal digital, estas no pueden ser consideradas como operaciones con tarjeta no presente según las definiciones contenidas en la Resolución SBS N° 02286-2024. Por tanto, en el análisis de la operación corresponde aplicar las disposiciones del artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad, pues esta norma está vigente desde el 2 de julio de 2022 y no se ha suspendido su aplicación y tampoco ha sido derogada; mientras que cuando nos encontremos ante operaciones efectuadas en comercio virtual, resultará de aplicación de lo establecido en la Resolución SBS N° 02286-2024 y sujetarse a los plazos de adecuación establecidos en dicha norma.
41. Este razonamiento es congruente con el principio de especialidad normativa, conforme al cual, ante la coexistencia de dos disposiciones que regulan una misma materia, debe preferirse aquella que resulta específica para el supuesto concreto analizado. En el presente caso, el Reglamento de Ciberseguridad regula de manera específica las operaciones realizadas a través de canales digitales que requieren enrolamiento previo bajo control de las entidades financieras, y establece los mecanismos de autenticación reforzada aplicables a dichas operaciones.

¹³Ver el siguiente enlace: <https://www.emvco.com/>, consultado al momento de la elaboración de la presente resolución.



42. En línea con ello, las actuaciones probatorias para operaciones en canal digital, como las del presente caso, se ajustan a lo expresamente establecido en el Reglamento de Ciberseguridad, y no es pertinente ni necesario requerir o valorar información relacionada con los **estándares EMV 3DS**, en tanto, como ha sido indicado, están corresponden a consumos en comercios electrónicos.
43. Por tanto, considerando que, de la revisión de los argumentos formulados por las partes y de los medios probatorios que obran en el expediente, se verificó que en el presente caso la operación denunciada se ha realizado mediante la Banca Móvil del Banco, es decir a través de canales digitales, el análisis para verificar si fue o no debidamente cargada se realizará bajo lo establecido en el Reglamento de Ciberseguridad.

III.5. Sobre el débito de las operaciones cuestionadas por el denunciante

44. El artículo 65° de la Constitución Política del Perú consagra la defensa por el Estado Peruano de los intereses de los consumidores¹⁴. Una de las manifestaciones de dicho mandato se encuentra recogida en el literal c) del artículo 1° del Código el cual establece el derecho que tienen los consumidores a la protección de sus intereses económicos¹⁵.
45. De acuerdo con el artículo 18° del Código se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso. La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.
46. Por otro lado, el artículo 19° del Código establece que los proveedores responden por la calidad e idoneidad de los servicios que ofrecen en el mercado.
47. El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad de los servicios. Para acreditar la infracción el consumidor o la autoridad administrativa, deben probar la existencia del defecto, y será el proveedor el que tendrá que acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado para ser eximido de responsabilidad.
48. El artículo 23° del Reglamento de Tarjetas, establece que, ante el rechazo o reclamo del consumidor respecto a la ejecución de una transacción, corresponde a las empresas del sistema financiero demostrar que esta fue correctamente autenticada y registrada. En ese sentido, corresponde al proveedor del servicio financiero probar que la operación cuestionada se realizó válidamente.

¹⁴

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ

Artículo 65°.- El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo, vela en particular, por la salud y la seguridad de la población.

¹⁵

LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 1°.- Derechos de los consumidores

1.1 En los términos establecidos por el presente Código, los consumidores tienen los siguientes derechos:

(...)

c. Derecho a la protección de sus intereses económicos y en particular contra las cláusulas abusivas, métodos comerciales coercitivos, cualquier otra práctica análoga e información interesadamente equívoca sobre los productos o servicios.
(...)



49. El artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad establece que, en el caso de operaciones realizadas en canales digitales que impliquen; (i) pagos o transferencia de fondos a terceros, (ii) registro de un beneficiario de confianza, (iii) la contratación de un producto o servicio, (iv) la modificación en los productos contratados; y, (v) la modificación de límites y condiciones, se requiere utilizar la combinación de por lo menos dos factores de autenticación para verificar la identidad de un usuario (algo que solo el usuario conoce, algo que solo el usuario posee o algo que el usuario es, que incluye las características biométricas), que correspondan a dos categorías distintas y que sean independientes uno del otro. Asimismo, dicha norma requiere contar con un control ante ataques de hombre en el medio que pueda incluir un código único generado mediante métodos criptográficos, a partir de los datos específicos de cada operación, el cual debe utilizarse por única vez y la notificación de los datos de la operación al usuario.
50. De acuerdo con lo establecido en las normas sectoriales antes citadas, los mecanismos de autenticación están compuestos por el uso combinado de dos factores (algo que solo el usuario conoce, algo que el usuario posee, algo que el usuario es). Esto quiere decir que las transacciones se reputan válidamente realizadas si dichos factores estuvieron presentes, con independencia de si haya sido el consumidor el autor de las operaciones o un tercero. Así, el uso de esa información equivale al consentimiento del titular de la cuenta. Por el contrario, la entidad financiera será responsable en aquellos casos en los que no logre demostrar el cumplimiento de los mecanismos de autenticación.
51. El señor Masco denunció al Banco por debitar indebidamente dos (2) operaciones de su cuenta de ahorros dólares N° 192-*****-68, las cuales no reconoce haber autorizado por los motivos expuestos en el numeral 1. (i) de la presente resolución:

Fecha	Detalle	Importe US\$
08/04/2026	TRAN. CTAS. TERC. BM	3 000,00
08/04/2026	TRAN. CTAS. TERC. BM	330,00

52. En sus descargos, el Banco indicó que las operaciones fueron procesadas correctamente mediante el canal Banca Móvil, con el uso de la Tarjeta Credimás, la clave secreta de seis dígitos y la validación mediante token, mecanismos que son de conocimiento y posesión exclusiva del titular.
53. Obra en el expediente el estado de cuenta de la cuenta de ahorros dólares del señor Masco donde se aprecian las operaciones cuestionadas, el cual se encuentra en el numeral 11 de la presente resolución.
54. De la revisión del mencionado material probatorio aportado en el expediente, este Órgano Resolutivo ha podido corroborar la existencia de las operaciones denunciadas, las cuales fueron debitadas de la cuenta de ahorros del señor Masco.
55. No obstante, en el presente caso, el Banco no presentó la información requerida mediante Resolución N°1, referida a la autorización de las operaciones denunciadas, a pesar de encontrarse obligado a demostrar que fueron correctamente autorizadas, conforme lo establece el artículo 23° del Reglamento y el artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad. Por ello, teniendo en cuenta la dinámica probatoria que opera en los procedimientos por infracción a las normas de protección al consumidor, este Órgano Resolutivo considera que el Banco se encontraba en mejor posición para acreditar que no incurrió en la infracción imputada en su contra, para lo cual le correspondía presentar las

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 2925-2026/PS2**

pruebas que permitan verificar la correcta autorización de las operaciones denunciadas; sin embargo, no lo hizo.

56. Sin perjuicio del análisis de validez de la operación, el denunciante formuló alegatos adicionales, los cuales serán analizados a continuación:

Sobre el alegato (ii)

57. El señor Masco no reconoce las operaciones cuestionadas, pues nunca ingresó su clave secreta ni activó el token digital para brindar su autorización, no aprobó validaciones biométricas ni otorgó consentimiento de la disposición de los fondos de su cuenta de ahorros.
58. Sobre este extremo, correspondía al Banco acreditar la correcta autorización de las operaciones cuestionadas, al encontrarse en mejor posición para aportar dicha información; sin embargo, no se advierte documentación que permita acreditar dicha autorización, por lo que corresponde estimar el presente alegato.

Sobre el alegato (i)

59. El señor Masco indicó en su denuncia que previamente, recibió una llamada de un supuesto trabajador del Banco, quien le ofreció una tarjeta de crédito y otros beneficios financieros, para lo cual se le solicitó la instalación de una aplicación en su teléfono celular. Para acreditar sus afirmaciones, presentó: (i) el reporte de llamadas telefónicas entrantes el 8 de abril de 2026, conforme se observa a continuación en la parte pertinente; y, (ii) una captura de pantalla de una conversación sostenida mediante la aplicación *WhatsApp*, en la cual se aprecia el envío de un aplicativo para su descarga, conforme se observa a continuación en la parte pertinente:

Reporte de llamadas entrantes

Fecha y Hora	Única Entrante	Duración
14-abr 04:03 PM		00:00:07
14-abr 03:28 PM		00:00:07
14-abr 01:06 PM		00:01:15
14-abr 12:14 AM		00:00:10
13-abr 03:11 PM		00:00:12
13-abr 01:47 PM		00:08:45
11-abr 11:13 AM	13119898	00:01:02
09-abr 12:57 AM		00:00:07
09-abr 10:05 AM		00:00:26
09-abr 10:09 AM		00:01:21
08-abr 06:43 PM		00:01:32
08-abr 12:18 AM	13119898	00:09:44
08-abr 12:04 AM	13119898	00:02:21
08-abr 11:54 AM	13119898	00:09:57
08-abr 11:53 AM	13119898	00:00:03

Comunicación por WhatsApp

[Ver imagen en la siguiente página]



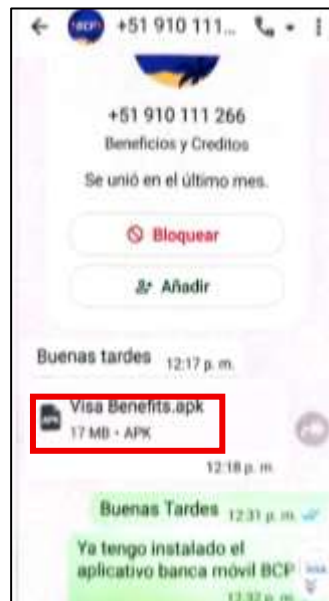
PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2**
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 2925-2026/PS2



60. Asimismo, en su escrito de denuncia, el señor Masco indicó que, mediante el mensaje remitido por *WhatsApp*, personal del Banco le solicitó instalar en su equipo celular una aplicación denominada “Visa Benefits”, con la finalidad de acceder a los beneficios de una nueva tarjeta de crédito; siendo que, posteriormente, perdió el control de su dispositivo y se efectuaron las operaciones cuestionadas, conforme se aprecia a continuación:

Mediante dicho mensaje se me remitió un enlace para descargar una supuesta aplicación denominada “Visa Benefits”, la cual me fue presentada como parte del procedimiento necesario para culminar la validación de la tarjeta de crédito ofrecida.

Confianto plenamente en la legitimidad de las comunicaciones por provenir del número institucional del banco y considerando además que los interlocutores tenían acceso a información personal reservada, procedí a abrir el enlace remitido.

Inmediatamente después de ello, mi teléfono celular se apagó abruptamente, perdiendo totalmente el control del dispositivo durante varios minutos, sin posibilidad de verificar las acciones que se estuvieran realizando en dicho periodo.

61. Al respecto, el Banco indicó que dicho comportamiento constituyó una conducta imprudente del denunciante, pues permitió el acceso de terceros al dispositivo donde tenía instalada la Banca Móvil BCP, lo que configuraría una ruptura del nexo causal por imprudencia del consumidor.
62. De la revisión de la página web¹⁶ del Banco se verifica que el número 01 311 9898 corresponde a su Banca por Teléfono, la cual pone a disposición de sus clientes para resolver consultas y para realizar cierto tipo de operaciones, tal y como se aprecia a continuación:

¹⁶ <https://www.viabcp.com/ayuda-bcp?rfid=header:ayuda-y-educacion:centro-de-ayuda>, (sitio visitado el mismo día de la emisión de la presente Resolución).

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 2925-2026/PS2**

63. Si bien existe certeza de que el número 01 311 9898 pertenece al denunciado, y que, de forma previa a la realización de las operaciones denunciadas, el señor Masco recibió una llamada de este número; lo cierto es que, a partir de lo manifestado en su escrito de denuncia y de los medios probatorios que obran en el expediente, se puede concluir que fue víctima de una modalidad de fraude denominada *Spoofing*, similar al denominado *vishing*; el cual consiste en que terceras personas se comunican con el cliente para solicitarle los datos confidenciales de su tarjeta o claves para poder así realizar operaciones con estas. Cabe precisar que, a diferencia del *vishing*, en este caso, los terceros utilizan un programa informático para simular una llamada, dando la apariencia de que esta proviene de un número diferente a aquel que realmente se está empleando.
64. Es importante mencionar que, este Órgano Resolutivo ya ha emitido resoluciones en procedimientos anteriores en los que se verificó que los consumidores recibieron llamadas desde números telefónicos encriptados que simulaban provenir de las entidades financieras, en las que se les ofrecieron beneficios con la intención de que entreguen sus tarjetas, las cuales fueron posteriormente empleadas por terceros¹⁷.
65. A mayor abundamiento, corresponde considerar que el Indecopi puso en conocimiento del público en general información referida a la circunstancia descrita por la denunciante; específicamente, el hecho de que diversas personas estaban siendo víctimas de estafa bajo la modalidad de llamadas provenientes, aparentemente, de los números telefónicos correspondientes a diversas entidades financieras¹⁸.
- Los ciudadanos estarían recibiendo llamadas de teléfonos aparentemente oficiales de los principales bancos del país, tales como Interbank (311 9000), Banco de Crédito del Perú (311 9898), Banco BBVA Perú (595 0000) y el Banco Interamericano de Finanzas (631 9000). En dichas comunicaciones, los delincuentes se presentan como personal de las 'áreas de fraude' de las referidas entidades financieras para solicitar datos personales y claves secretas, argumentando que el fin es protegerlos de supuestas situaciones fraudulentas.*
- De esta manera, una vez que han obtenido esta información, realizan diferentes operaciones no autorizadas que terminan perjudicando económicamente a las víctimas; quienes ven disminuidos sus saldos de cuenta o líneas crédito.*
66. Cabe señalar que, aun cuando el Banco se encuentre obligado a adoptar medidas de seguridad para la autorización de operaciones con las tarjetas de sus clientes, ninguna acción resultará eficaz si el propio consumidor omite su deber de custodia y permite que terceros accedan a su información. Por ello, no se podría concluir que el Banco ha incumplido con los mecanismos de seguridad establecidos para la autorización de las

¹⁷ Ver fundamentos 35 a 47 de la Resolución N° 1464-2025/PS2.
Ver fundamentos 38 a 50 de la Resolución N° 0753-2025/PS2.
Ver fundamentos 29 a 41 de la Resolución N° 1222-2025/PS2.

¹⁸ <https://www.gob.pe/institucion/indecopi/noticias/651755-el-indecopi-alerta-a-la-ciudadania-sobre-nuevas-modalidades-de-fraude-financiero>, (información verificada en el mismo día de emisión de la presente Resolución).



operaciones no reconocidas, cuando el propio denunciante ha reconocido que descargó una aplicación en su equipo celular bajo órdenes de terceros.

67. En el presente caso, ha quedado evidenciado que fue la propia falta de diligencia del denunciante, lo que ocasionó las operaciones denunciadas, pues al instalar en su equipo celular una aplicación desconocida, perdió el control de su teléfono y ello permitió que un tercero realice las operaciones que ahora pretende desconocer, por lo que se ha producido el supuesto de exoneración de responsabilidad previsto en el artículo 104° del Código.
68. Por lo tanto, la participación del consumidor en los hechos denunciados genera la ruptura del nexo causal y por ende la exoneración de responsabilidad del denunciado.

Sobre el alegato (iii)

69. El señor Masco cuestionó que el Banco realizó una devolución parcial de \$ 1 439,27 sin brindar explicaciones sobre cómo se produjo esta recuperación parcial o las acciones que permitieron ello.
70. Al respecto, corresponde precisar que la controversia materia del presente procedimiento consiste en determinar si el Banco debitó válidamente las operaciones cuestionadas y, para ello, corresponde verificar si estas fueron debidamente autenticadas y registradas. En ese sentido, la circunstancia de que el Banco haya efectuado una devolución parcial y no hubiera detallado las gestiones que permitieron dicha recuperación no resulta determinante para establecer la responsabilidad administrativa atribuida en el presente procedimiento.
71. Asimismo, dicha devolución constituye un acto voluntario del Banco y, por sí sola, no implica el reconocimiento de que las operaciones cuestionadas fueran indebidas. En consecuencia, corresponde desestimar lo alegado por el denunciante en este extremo.
72. Por todo lo expuesto, corresponde archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra el Banco por presunta infracción de los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código, por el presunto débito indebido de dos (2) operaciones en la cuenta de ahorros N° 4634-****-****-7230 del denunciante, pues si bien no quedó acreditada su correcta autorización, se produjo la ruptura del nexo causal por la imprudencia del propio consumidor afectado por haber instalado en su equipo celular una aplicación desconocida que originó que pierda el control y acceso a la información de dicho equipo. Asimismo, corresponde archivar el procedimiento por los incumplimientos adicionales alegados por el denunciante.

III.6. Medidas correctivas

73. Este órgano resolutorio se encuentra facultado a dictar, en calidad de mandatos, medidas correctivas reparadoras –las cuales tienen el objeto de resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior– y complementarias –que buscan revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro.
74. En el presente caso, si bien se declaró responsable al Banco por la atención inadecuada de los reclamos N° TRA00469502, N°C52985510 y N°TRA00526892, debe considerarse que estos fueron presentados para cuestionar las operaciones no reconocidas, cuya



validez ha sido analizada en la presente resolución. En ese sentido, este órgano resolutorio considera que no corresponde ordenar medida correctiva al respecto.

III.7. Graduación de la sanción

75. El análisis de la sanción a imponer por las infracciones verificadas en el procedimiento se realizará en atención a lo establecido en el Decreto Supremo N° 032-2021-PCM (en adelante, el Decreto Supremo), que aprobó la graduación, metodología y factores para la determinación de multas a imponer, entre otros, en el ámbito de los procedimientos por infracción a las normas de protección al consumidor.
76. Sobre la atención inadecuada de los reclamos N°TRA00469502, N°C52985510 y N°TRA00526892, corresponde determinar la sanción considerando lo siguiente:

Multa base	
Nivel de afectación	Las infracciones asociadas a atención de reclamos, atención de requerimientos de información del consumidor que involucren una falsedad, solicitudes de gestión y requerimientos de información de la Autoridad (cuando afectan la resolución del caso), tienen un nivel de afectación bajo (Cuadro 16 del Anexo del Decreto Supremo).
Tamaño del infractor	Este despacho verificó las ventas anuales del Banco, mediante la revisión de los estados financieros publicados en la página web de la Superintendencia de Mercado de Valores (en adelante, SMV) ¹⁹ , en el que se verifica que estas superan las 2 300 UIT; por lo que el denunciado es una gran empresa ²⁰ . En ese sentido, el monto preestablecido de la sanción es de 3,49 UIT (Cuadro 18 del Anexo del Decreto Supremo).
Factor de duración	La atención inadecuada de reclamos constituye una infracción de naturaleza instantánea, por lo que el factor de duración se determina en 1 (Cuadro 23 del Anexo del Decreto Supremo).
Atenuantes y agravantes	
Este Órgano Resolutorio considera que no existen circunstancias agravantes de la sanción. Por otro lado, considerando que el Banco formuló su allanamiento dentro del plazo otorgado para la presentación de sus descargos ²¹ , en aplicación del citado artículo 112° del Código y el literal e) del artículo 29 de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI, Directiva Única que regula los procedimientos de protección al consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor ²² , corresponde atenuar la multa base e imponer como sanción una amonestación por cada reclamo.	

III.8. Costas del procedimiento

¹⁹ Ver: https://www.smv.gob.pe/SIMV/Frm_Memorias?data=520FE826006982B0E5EA28C44836DFD5D328C975B7

²⁰ La clasificación de empresas es la siguiente:

- Microempresa: Ventas anuales desde 1 hasta 150 UIT
- Pequeña empresa: Ventas anuales superiores a 150 UIT hasta 1 700 UIT
- Mediana empresa: Ventas anuales superiores a 1 700 UIT hasta 2 300 UIT
- Gran empresa: Ventas anuales superiores a 2 300 UIT

²¹ Mediante Resolución N° 1 se otorgó al Banco un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contado desde su notificación, para que presente sus descargos. El Banco fue notificado el 6 de julio de 2026 y formuló su allanamiento el 10 de julio del mismo año.

²² **DIRECTIVA 001-2021-DIR-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Artículo 29.- Alcances del allanamiento o reconocimiento
Para efectos de aplicar las figuras de allanamiento y reconocimiento previstas como circunstancias atenuantes en el artículo 112 del Código, los órganos resolutorios en materia de protección al consumidor deben tener en consideración lo siguiente: (...)
e) Cuando el denunciado presente el allanamiento o reconocimiento, dentro del plazo para realizar sus descargos, se podrá imponer una amonestación. Asimismo, se dispondrá la exoneración de costos del procedimiento, únicamente, si alcanza a todas las pretensiones del denunciante.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 2925-2026/PS2**

77. El artículo 7° del Decreto Legislativo N° 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI²³ dispone que es potestad de la autoridad administrativa ordenar el pago de los costos y costas en que hubiera incurrido el denunciante o el Indecopi. No obstante, el ya citado artículo 112° del Código establece que, en todos los supuestos de allanamiento o reconocimiento formulado con la presentación de los descargos, se exonerará al denunciado del pago de los costos del procedimiento, pero no de las costas.
78. Asimismo, el ya citado literal e) del artículo 29° de la Directiva N° 001-2021-DIR-COD-INDECOPI establece que la exoneración de costos procederá cuando el denunciado formule su allanamiento dentro del plazo concedido para la presentación de sus descargos. En ese sentido, considerando que el Banco se encuentra dentro del supuesto descrito, corresponde exonerarlo del pago de costos.
79. El Banco deberá cumplir en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, con pagar a la parte denunciante las costas del procedimiento que a la fecha ascienden a la suma de S/ 36,00²⁴.
80. El Banco tiene la obligación de presentar ante el Órgano Resolutivo los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del pago de las costas en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del vencimiento del plazo que se otorga para su cumplimiento, bajo apercibimiento de imponer una multa no menor de una (1) UIT por incumplimiento de mandato, hasta cincuenta (50) UIT, en caso de persistir el incumplimiento, de acuerdo con los términos establecidos por el artículo 118° del Código²⁵.

IV. RESUELVE

PRIMERO: Archivar el procedimiento administrado sancionador iniciado contra Banco de Crédito del Perú, por haber incurrido en infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, por el presunto débito indebido de dos (2) operaciones en la tarjeta de crédito N° 4634-****-****-7230 del denunciante, pues si bien no quedó acreditada su correcta autorización, se acreditó que se produjo la ruptura del nexo causal por la imprudencia del propio consumidor afectado por haber instalado en su equipo celular una aplicación desconocida que originó que pierda el control y acceso a la información de dicho equipo. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento por los presuntos incumplimientos adicionales alegados por la denunciante, referidos a que: (i) acontecieron luego de que recibió una llamada telefónica de supuesto personal del Banco ofreciéndole una tarjeta de crédito y otros beneficios financieros, para lo cual se le solicitó la instalación de una aplicación en su teléfono celular; y, (iii) el Banco realizó una devolución parcial de US\$ 1 439,27 sin bridar

²³ **DECRETO LEGISLATIVO N° 807, LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI**
Artículo 7.- Pago de costas y costos. - En cualquier procedimiento contencioso seguido ante el INDECOPI, la comisión o dirección competente, además de imponer la sanción que corresponda, puede ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el INDECOPI. (...)

En caso de incumplimiento de la orden de pago de costas y costos del proceso, cualquier comisión o dirección del INDECOPI puede aplicar las multas de acuerdo a los criterios previstos en el artículo 118 de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.

(Artículo modificado por el Artículo 3 de la Ley N° 30056, publicada el 02 julio 2013).

²⁴ Tasa correspondiente al derecho de presentación de la denuncia.

²⁵ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 118°.- Multas coercitivas por incumplimiento de pago de costas y costos

Si el obligado a cumplir la orden de pago de costas y costos no lo hace, se le impone una multa no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

En caso de persistir el incumplimiento de lo ordenado, el órgano resolutivo puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencidos los cuales se ordena su cobranza coactiva. No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 2925-2026/PS2**

explicaciones sobre cómo se produjo esta recuperación parcial o las acciones que permitieron ello.

Fecha	Detalle	Importe US\$
08/04/2026	TRAN. CTAS. TERC. BM	3 000,00
08/04/2026	TRAN. CTAS. TERC. BM	330,00

SEGUNDO: Sancionar a Banco de Crédito del Perú del modo siguiente, en mérito al allanamiento formulado, por haber incurrido en infracción al artículo 88.1° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, por haber atendido inadecuadamente los siguientes reclamos:

Código	Sanción
TRA00469502	Amonestación
C52985510	Amonestación
TRA00526892	Amonestación

TERCERO: Informar a las partes que no corresponde ordenar medida correctiva.

CUARTO: Ordenar a Banco de Crédito del Perú el pago de las costas del procedimiento y disponer que, en un plazo de quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, cumpla con devolver a la parte denunciante el pago de las costas de esta instancia, ascendente a S/ 36,00.

Banco de Crédito del Perú deberá acreditar el cumplimiento del pago de las costas, ante este Órgano Resolutivo en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del vencimiento del plazo otorgado en el párrafo precedente, bajo apercibimiento de imponerle una multa coercitiva por incumplimiento de mandato, conforme a lo señalado en el artículo 118° del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

QUINTO: Informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, se informa que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.1. de la Directiva N°001-2021/COD-INDECOPI, Directiva Única que regula los Procedimientos de Protección al Consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, contra lo dispuesto por la presente jefatura procede el recurso impugnativo de apelación. Cabe señalar que dicho recurso deberá ser presentado ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor N°2 en un plazo máximo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación²⁶, caso contrario la resolución quedará consentida.

SEXTO: Informar a las partes que, conforme se dispone en el artículo 34° de la Directiva N° 001-2021/DIR-COD-INDECOPI²⁷, las resoluciones de los Órganos Resolutivos de Procedimientos

²⁶ **DIRECTIVA N° 001-2021/COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Artículo 32°.- Apelación

32.1. El plazo para interponer el recurso de apelación es de quince (15) días hábiles, no prorrogables, contado a partir del día siguiente de notificada la resolución a impugnar (...).

TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO N° 006-2026-JUS
Artículo 212°.- Acto firme

Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.

²⁷ **DIRECTIVA N° 001-2021/DIR-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Artículo 34.- Fin de Procedimiento

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 2925-2026/PS2**

Sumarísimos de Protección al Consumidor que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso.

SÉPTIMO: Disponer la inscripción de Banco de Crédito del Perú en el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi, una vez que la resolución quede firme en sede administrativa, conforme a lo establecido en el artículo 119^{o28} del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

YOSELY ROSI OSORIO LUCIANO**Jefa****Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos
de Protección al Consumidor N° 2**

En el marco del procedimiento administrativo de protección al consumidor, las resoluciones de los órganos resolutivos que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso. En el caso de las resoluciones que impongan una multa, una vez que la resolución quede consentida, el órgano correspondiente emite una Razón de Jefatura o Constancia de Secretaría Técnica, según corresponda, y de ser el caso emite la solicitud de ejecución coactiva a la cual adjunta copia de los actuados a la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva.

²⁸**LEY N° 29751, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR****Artículo 119°.- Registro de infracciones y sanciones**

El Indecopi lleva un registro de infracciones y sanciones a las disposiciones del presente Código con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones entre proveedores y consumidores y orientar a estos en la toma de sus decisiones de consumo. Los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados por el lapso de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de dicha resolución.

La información del registro es de acceso público y gratuito.

M-OPS-04/01

Página 19 de 19

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual
Calle De la Prosa 104 - San Borja, Lima.Perú/ Central:(511) 224-7800www.indecopi.gob.pe